

1501598-74.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... réu é reincidente por tráfico de entorpecentes (fls. 125/127). É confesso.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, a confissão e a agravante mencionada, fixo-lhe, por entender a mais adequada, a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 01 (um) mês, com base no artigo 28, inciso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501598-74.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501598-74.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3033370/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA,

17512215 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VICTOR ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é incontestada frente ao documento de fls. 01/02 e 10/11, apresentando a substância apreendida resultado positivo para maconha.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Em ambas as fases, João Victor admitiu a prática do delito, alegando que é usuário de maconha e que a porção de maconha era destinada unicamente ao seu uso e que faz uso da substância desde os 14 anos de idade.

No mesmo sentido, os policiais militares Barcelos e Evandro Silva relataram que estavam em patrulhamento pela avenida Santa Cruz quando avistaram João Victor Alves pela mesma via em atitude suspeita. Abordaram-no e foi localizada uma porção de erva ressequida esverdeada semelhante a maconha no bolso de sua calça. Em Juízo, o policial Barcelos acrescentou que o acusado já é bastante conhecido nos meios policiais.

De fato, em face da confissão nas duas fases, corroborada pelos relatos dos policiais militares, não há dúvidas que o acusado trazia consigo uma porção de maconha para consumo próprio.

Não bastasse, ao contrário do suscitado pelo digno Defensor Público, não se cogita de atipicidade da conduta, certo que o usuário de drogas, ao praticar a conduta, não prejudica somente a si mesmo, mas também a toda a coletividade, ao colocar a saúde pública em perigo. Neste sentido a jurisprudência, in verbis:

"Apelação criminal - Porte de entorpecente para consumo pessoal - Recurso da defesa - Absolvição por atipicidade de conduta, decorrente de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas - Impossibilidade - Ausência de violação de preceito constitucional, especialmente os da lesividade e da intimidade - Norma penal cujo bem jurídico tutelado é a saúde pública Punição que decorre do perigo que a conduta representa à sociedade - Direito coletivo que deve se sobrepor ao direito individual Questão pendente de julgamento pelo STF (RE 635.659-SP, com repercussão geral) que impõe a observação da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10) - Autoria e materialidade incontroversas - Confissão judicial corroborada pelas demais provas Presença da recidiva que justifica a imposição de prestação de serviços à comunidade - Apelo não provido" (Apelação 3014019-69.2013.8.26.0562; Rel. Desembargador Juvenal Duarte; D.J. 25.08.2016).

Assim, não há dúvidas de que João Victor trazia consigo, para uso próprio, cerca de 3,530g de "Cannabis Sativa L.", ou seja, maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pelo que de rigor sua responsabilização penal pelo crime de porte de entorpecentes.

O réu é reincidente por tráfico de entorpecentes (fls. 125/127). É confesso.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, a confissão e a agravante mencionada, fixo-lhe, por entender a mais adequada, a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 01 (um) mês, com base no artigo 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra JOÃO VICTOR ALVES, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 01 (um) mês, o que faço com fundamento no artigo 28,

inciso II, da Lei nº 11.343/06.

P. R. I. C.

Franca, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA